Ngày 18/10/2004 Cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo các tội danh "Giết người ", "Cướp tài sản" và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát. Khi nghiên cứu hồ sơ tại Viện kiểm sát, anh chị thấy trong toàn bộ các biên bản hỏi cung các bị can đều không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của các bị can.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Là luật sư của Lê Khắc Hoàng, anh (chị) sẽ có đề xuất gì? với ai? ở cơ quan nào? Giải thích vì sao lại có đề xuất đó?

Tình tiết bổ sung

Ngày 12/12/2004, Viện kiểm sát nhân dân ra cáo trạng truy tố các bị can Hùng, Tuấn, Hoàng về các tội danh "Giết người" theo quy định tại khoản 1 Điều 93 BLHS, "Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 2 Điều 133 BLHS và chuyển hồ sơ đến Tòa án. Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa cho rằng hành vi của Hùng, Tuấn, Hoàng không cấu thành tội "Giết người" nên đã ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để yêu cầu Viện kiểm sát rút quyết định truy tố các bị can về tội "Giết người".

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) cho rằng quyết định nêu trên của Thẩm phán là đúng hay sai và sẽ tiến hành trao đổi với cơ quan nào để bảo vệ quyền lợi cho Lê Khắc Hoàng?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị can Hùng, Tuấn, Hoàng.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Ngày 25/7/2004 Tòa án nhân dân đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa các bị cáo Hùng,Tuấn đều khai nhận rằng họ chỉ có mục đích dọa người lái xe ôm để lấy tiền chứ không có mục đích giết người bị hại, và việc Tuấn, Hùng mang theo dao Hoàng hoàn toàn không biết.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu định hướng bào chữa cho Lê Khắc Hoàng.

Tình tiết bổ sung:

Tòa án nhân dân tỉnh Q. ra bản án tuyên phạt Trần Văn Hùng 14 năm tù về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản"; Nguyễn Quốc Tuấn 12 năm tù về tội "Giêt người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản"; Lê Khắc Hoàng 10 năm tù về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản". Buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình người bị hại 100.000.000 đồng.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Hãy viết đơn kháng cáo cho thân chủ Lê Khắc Hoàng.

Tình tiết bổ sung:

Ngày 27/11/2004 Tòa Phúc thẩm TANDTC đã mở phiên tòa phúc thẩm tại tỉnh Q. Trước khi xét xử, thẩm phán Lê Thanh V. được phân công chủ tọa phiên tòa đã gặp luật sư của Hùng, Tuấn và yêu cầu luật sư "đạo diễn" cho các thân chủ nên rút đơn kháng cáo kẻo phí công Tòa xử. Nghe theo "lời khuyên" của Luật sư, khi vào phòng xử, các bị cáo Tuấn, Hùng đã phải xin rút kháng cáo, còn bị cáo Lê Khắc Hoàng không chịu rút, thẩm phán V. đã dọa bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị cáo Hoàng là: "... nếu không chịu rút kháng cáo thì có thể sẽ bị kháng nghị tăng nặng thêm hình phạt, nên suy nghĩ cho kỹ... "

Câu hỏi 10 (1.5 điểm): Là Luật sư của Lê Khắc Hoàng, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

1/ Thủ tục để tiến hành bào chữa cho Hoàng:

- Đơn đề nghị Luật sư tham gia bào chữa
- Hợp đồng dịch vụ pháp lý
- Xin cấp giấy bào chữa
- Vào trại tạm giam gặp Hoàng.

2/ hoạt động của CQĐT: